

CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – EXERCÍCIOS II

10. (CESPE/2018/EMAP/ANALISTA PORTUÁRIO/ÁREA JURÍDICA) Julgue o item seguinte, a respeito dos crimes contra a Administração Pública.

As condutas dos ilícitos de corrupção passiva e de corrupção ativa são bilaterais e, assim, a condenação do corrupto passivo está vinculada à condenação do corruptor ativo.

COMENTÁRIO

A corrupção passiva e a corrupção ativa terão correspondência em algumas situações, como por exemplo, quando um particular promete uma vantagem indevida e o funcionário público a aceita, havendo uma correspondência entre os dois crimes, respondendo o funcionário público por corrupção passiva e o particular por corrupção ativa. A condenação de um não está vinculada à condenação do outro.

Além disso, não serão crimes bilaterais, pois pode haver a corrupção passiva sem a corrupção ativa, por exemplo, é possível que o funcionário público solicite uma vantagem indevida, não havendo crime de corrupção ativa. Pode haver também a situação em que há corrupção ativa, como quando um particular oferece a vantagem indevida, mas não é aceita pelo funcionário público.

11. (IBADE/2017/PCAC/DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL) Setembrino, oficial de Justiça, recebe ligação de um amigo, o qual solicita a protelação do cumprimento de certa decisão judicial. A fim de atender ao pedido do amigo, o funcionário público retarda o ato de ofício. Nesse contexto, é correto dizer que Setembrino cometeu:
- a. Mero ato de improbidade administrativa.
 - b. Desobediência.
 - c. Corrupção passiva majorada.
 - d. Corrupção passiva privilegiada.
 - e. Prevaricação.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

O funcionário público que cede ao pedido de outrem comete a corrupção passiva privilegiada, prevista no art. 317, § 2º do CP.

- 12.** (MPE-MG/2014/PROMOTOR DE JUSTIÇA) O jurado, integrando o Conselho de Sentença, impôs como obrigação e recebeu do réu polpuda soma para absolver o homicida. Cometeu crime de:
- Extorsão.
 - Prevaricação.
 - Concussão.
 - Corrupção passiva.

COMENTÁRIO

Essa é uma questão polêmica.

O jurado é funcionário público para fins penais, pois, ainda que temporariamente, na função de jurado exerce função pública e pode praticar crimes funcionais.

A polêmica reside no fato de o verbo utilizado ser o receber, que se refere à corrupção passiva privilegiada, assim como solicitar, aceitar promessa de vantagem. Mas no caso dessa questão há um elemento a mais, pois o jurado impôs como obrigação, e o receber foi um simples exaurimento do crime. O crime de concussão se consumou no momento em que o jurado exigiu a vantagem indevida ao impor o pagamento pelo réu, que é vítima secundária, e a primária é a Administração Pública.

- 13.** (FCC/2015/DPE-SP/ANALISTA DE SISTEMAS) Considere as seguintes condutas:
- Facilitar a revelação de fato que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo.
 - Solicitar vantagem indevida para revelar informações sigilosas que só tenha acesso por conta de seu cargo a terceiros interessados.
 - Exigir vantagem indevida para revelar informações sigilosas que só tenha acesso por conta de seu cargo.

ANOTAÇÕES

IV – Permitir ou facilitar, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública.

Um funcionário público cometerá o crime de violação de sigilo funcional, nas condutas indicadas APENAS em

- a. II e III.
- b. I e III.
- c. I e IV.
- d. III e IV.
- e. II e IV.

COMENTÁRIO

O crime de violação de sigilo funcional está previsto no Art. 325 do CP.

I – Literalidade do *caput* do Art. 325;

II – Nesse caso é preciso atentar que ainda que haja a violação de sigilo funcional, esta restará absorvida pelo crime mais grave que é a corrupção passiva;

III – Nesse caso é preciso atentar que ainda que haja a violação de sigilo funcional, esta restará absorvida pelo crime mais grave que é a concussão;

IV – Previsão do Art. 325, § 1º que trata da modalidade equiparada de violação de sigilo funcional.

14. (CESPE/2017/TRF 1ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO/OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL) Julgue o item seguinte, acerca do tratamento do sigilo e do segredo no direito penal no âmbito dos crimes contra a Administração Pública.

O empréstimo de senha entre servidores de uma mesma repartição para acesso a banco de dados ou a sistema de informações da Administração Pública comum aos usuários caracteriza crime contra a Administração Pública.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

Art. 325. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave.

§ 1º Nas mesmas penas deste artigo incorre quem:

I – permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas **não autorizadas** a sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública.

15. (VUNESP/2017/TJSP/ESCREVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO) Certos crimes têm suas penas estabelecidas em patamares superiores quando presentes circunstâncias que aumentam o desvalor da conduta. São os denominados “tipos qualificados”. Assinale a alternativa que indica o crime que tem como qualificadoras “resultar prejuízo público” e “ocorrer em lugar compreendido na faixa de fronteira”.

- a. Corrupção passiva.
- b. Exercício arbitrário das próprias razões.
- c. Abuso de poder.
- d. Violência arbitrária.
- e. Abandono de função.

COMENTÁRIO

Art. 323. Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei:

Pena – detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.

§ 1º Se do fato resulta prejuízo público:

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.

§ 2º Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira:

Pena – detenção, de um a três anos, e multa.



15m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- 16.** (VUNESP/2017/CÂMARA DE ALTINÓPOLIS-SP/PROCURADOR JURÍDICO) Sobre os crimes praticados por funcionário público contra a Administração em geral, assinale a alternativa correta.
- a. Suponha que um jurado, durante o julgamento em plenário, exija vantagem indevida para si, valendo-se do pretexto de futuro julgamento. Na hipótese, não poderá ser responsabilizado pelo crime de concussão.
 - b. Nos crimes contra a Administração Pública, inclusive no crime de corrupção passiva, é plenamente aceitável a aplicação do princípio da insignificância.
 - c. O cidadão A, funcionário público, em discussão com o vizinho por conta de uma reforma, acaba por matá-lo. Seu superior hierárquico não comunica o fato à autoridade competente, motivo pelo qual deverá ser responsabilizado por condescendência criminosa.
 - d. O crime de advocacia administrativa, previsto no art. 321 do CP, é infração de menor potencial ofensivo, de competência do Juizado Especial Criminal.
 - e. Consumado o crime de peculato doloso, a reparação do dano afasta o crime e permite a absolvição do acusado.

COMENTÁRIO

- a) Jurado é considerado funcionário público para fins penais e pode responder por crime funcional. Caso exija vantagem indevida para si responde pelo crime de concussão.
- b) “Súmula 599 do STJ: O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a Administração Pública.” Não só nos crimes funcionais, mas em todo o título de crimes contra a Administração Pública, com exceção de crime de descaminho, se o valor do descaminho não for superior a 20 mil reais.
- c) O superior hierárquico não deve ser responsabilizado por condescendência criminosa, pois não há o elemento indulgência, ou pena, e outra razão é que a infração praticada pelo subordinado não foi praticada no exercício das funções públicas. No caso da questão o crime cometido não tinha relação com as funções públicas, não havendo que se falar em condescendência criminosa.
- d) Ainda que seja na forma qualificada, prevista no § 1º do Art. 321, será de menor potencial ofensivo e caberá ao Juizado Especial Criminal.

ANOTAÇÕES



e) A reparação do dano gera a extinção da punibilidade do agente que pratica peculato culposo e repara o dano até a sentença condenatória transitada em julgado.

- 17.** (CESPE/2018/EMAP/ANALISTA PORTUÁRIO/ÁREA JURÍDICA) Julgue o item seguinte, a respeito dos crimes contra a administração pública.
- Funcionário público que utilizar o cargo para exercer defesa de interesse privado lícito e alheio perante a Administração Pública, ainda que se valendo de pessoa interposta, cometerá o crime de advocacia administrativa.

COMENTÁRIO

A advocacia administrativa, prevista no Art. 321 do Código Penal, dispõe que é crime patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a Administração Pública, valendo-se da qualidade de funcionário.

Se o interesse fosse ilícito e alheio, o agente responderia pela advocacia administrativa qualificada prevista no Parágrafo único do Art. 321.

- 18.** (CESPE/2015/TJPB/JUIZ SUBSTITUTO) Marcos, servidor público do estado da Paraíba, dirigiu-se a um órgão da Administração Pública do referido estado e, sem se identificar, requereu preferência no andamento de processo administrativo em que Rogério, seu amigo, é parte. Nessa situação, a conduta de Marcos não corresponde ao crime de advocacia administrativa.

COMENTÁRIO

É preciso o patrocínio de interesse privado alheio perante a Administração Pública, valendo-se da qualidade de funcionário público. Na questão, Marcos não se valeu de sua condição de funcionário público, visto que não se identificou no pedido de preferência.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- 19.** (CESPE/2015/TJPB/JUIZ SUBSTITUTO) João, chefe do órgão público no qual trabalhava Rodrigo, ao tomar conhecimento de que este subtraiu valores em dinheiro do órgão público, não abriu processo administrativo disciplinar contra Rodrigo, em razão de compaixão pela origem humilde e vida difícil de seu subordinado. Nessa situação, João praticou o crime de prevaricação.

COMENTÁRIO

João praticou a condescendência criminosa, pois deixou de responsabilizar um subordinado, que praticou uma infração no exercício de suas funções, por indulgência, compaixão.

GABARITO

- 10.** E
- 11.** d
- 12.** c
- 13.** c
- 14.** E
- 15.** e
- 16.** d
- 17.** C
- 18.** C
- 19.** E

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
